NIVELES JERÁRQUICOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A LOS QUE CORRESPONDERÁ REALIZAR ACTIVIDADES DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y EN LA FIRMA DE LOS CONTRATOS, EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Comisión Federal de Electricidad®

Consejo Consultivo Técnico del Proceso de Suministro y Contratación

08 de diciembre de 2022

NIVELES JERÁRQUICOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A LOS QUE CORRESPONDERÁ REALIZAR ACTIVIDADES DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y EN LA FIRMA DE LOS CONTRATOS, EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Antecedentes

El 20 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía (Reforma Energética).

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley de la CFE), publicada el 11 de agosto de 2014, establece que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario.

Tanto la Constitución como los artículos 1 y 77, de la Ley de la CFE establecen que CFE contará con un régimen especial en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, por lo que ya no les resultarán aplicables a las contrataciones que realicen CFE y sus EPS, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El artículo 86, de la Ley de la CFE, establece que el Consejo de Administración de la CFE proveerá lo necesario para que la normatividad y disposiciones de ésta y de sus EPS, permitan determinar de manera clara los niveles de decisión y responsabilidad de los funcionarios de las empresas en la toma de decisiones durante los procedimientos de contratación y en la ejecución de los contratos.

El 24 de abril del 2015, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículo 12, fracción V y 78, de la Ley de la CFE, el Consejo de Administración de CFE emitió las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias (Disposiciones Generales), las cuales regulan el régimen especial en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras de la CFE y sus EPS, mismas que fueron publicadas en el DOF el 23 de junio de 2015, y modificadas mediante publicaciones realizadas en el DOF los días 31 de julio y 12 de noviembre de 2015, 27 de abril y 30 de diciembre de 2016, 29 de noviembre de 2017, 29 de noviembre de 2019 y 31 de enero de 2022, respectivamente.

El último párrafo de la Disposición 5, de las Disposiciones Generales, establece que el Consejo Consultivo Técnico del Proceso de Suministro y Contratación podrá determinar los niveles jerárquicos de los servidores públicos a los que corresponderá realizar actividades durante los procedimientos de contratación y en la ejecución de los contratos.

Como consecuencia de lo anterior, el Consejo Consultivo Técnico del Proceso de Suministro y Contratación, en ejercicio de la facultad que le confieren el último párrafo, de la Disposición 5 y la fracción XIV, de la Disposición 12, de las Disposiciones Generales, emite los siguientes:

NIVELES JERÁRQUICOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A LOS QUE CORRESPONDERÁ REALIZAR ACTIVIDADES DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y EN LA FIRMA DE LOS CONTRATOS, EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

1. OBJETIVO

Determinar, con base en el monto de las contrataciones, los niveles jerárquicos de los servidores públicos que participarán en las diferentes etapas de los procedimientos de contratación que se desarrollen al amparo de las Disposiciones Generales, así como en la firma de los contratos que de ellos deriven.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Lo establecido en este documento será de observancia obligatoria para la CFE y sus EPS, respecto de los procedimientos de contratación que desarrollen al amparo de las Disposiciones Generales y de los contratos que en consecuencia formalicen.

3. DEFINICIONES

Adicionalmente a las definiciones contenidas en la Disposición 4, de las Disposiciones Generales, para efectos de este documento se entenderá por titular del área requirente al servidor público que de acuerdo con lo establecido en los numerales 4 y 5 siguientes, le corresponda la firma del contrato. Asimismo, se entenderá por titular del área contratante al servidor público responsable de emitir el fallo.

4. NIVELES DE RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, los niveles mínimos de los servidores públicos que participarán en las diferentes actividades de los procedimientos de contratación y en la firma de los contratos, serán los que se indican en la siguiente tabla:

Niveles jerárquicos mínimos de los servidores públicos a los que corresponderá realizar actividades durante los procedimientos de contratación y en la firma de los contratos, en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios

Actividad		Montos (Cantidades en Miles)				
		Mayor a 4 Dólares [1/] Hasta $510 [2/]	Mayor a $510 [2/] Hasta $5,100 [2/]	Mayor a $5,100 [2/] Hasta $51,000 [2/]	Mayor a $51,000 [2/] Hasta 250,000 [2/]	Mayor a 250,000 [2/]
Autorización de solicitud de contratación Área Requirente		Nivel 6	Nivel 5	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 2
Conducción de procedimientos de contratación Agente Contratante Primer Nivel		Nivel 7		Nivel 6	Nivel 5	Nivel 4
Emisión de la evaluación de ofertas técnicas Área Requirente		Nivel 7	Nivel 6	Nivel 5	Nivel 4	Nivel 3
Emisión de la evaluación de ofertas económicas	Área Requirente	Nivel 7	Nivel 6	Nivel 5	Nivel 4	Nivel 3
	Área Contratante	Nivel 7	Nivel 6	Nivel 5	Nivel 4	Nivel 3
Emisión de fallo o de la decisión de adjudicación	Área Requirente	Nivel 6	Nivel 5	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 2
	Agente Contratante Primer Nivel	Nivel 6	Nivel 5	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 2
Firma del Contrato Área Requirente		Nivel 5	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1

[1/] O su equivalente en moneda nacional, conforme al tipo de cambio, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el día hábil anterior a la fecha de elaboración de la solicitud de contratación.
[2/] O su equivalente en Dólares, conforme al tipo de cambio, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el día hábil anterior a la fecha de elaboración de la solicitud de contratación. En el caso de moneda extranjera distinta a los Dólares, se deberá considerar la equivalencia de la moneda que se prevea en la solicitud de contratación con los Dólares, al tipo de cambio que corresponda a la fecha de elaboración de la solicitud de contratación.

Las actividades antes señaladas, podrán ser realizadas por servidores públicos con niveles superiores a los indicados en la tabla anterior.

Los titulares de las áreas requirente y contratante, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán delegar, en casos de ausencia, la realización de las actividades a que se refieren las fracciones V, XI, XII, XIII y XIV, de la Disposición 5, de las Disposiciones Generales, en servidores públicos del nivel inmediato inferior. La facultad prevista en la fracción XIV de la Disposición 5 de las Disposiciones Generales, podrá ser delegada únicamente por los servidores públicos que se encuentren dentro del Nivel 1 de la Clasificación de los Niveles de Responsabilidad, conforme a lo establecido en el Numeral 6 de este documento, en servidores públicos de jerarquía inferior. La delegación a que se refiere este párrafo deberá constar por escrito.

Para efectos de las actividades señaladas en el cuadro anterior, se tomará como referencia el monto de la solicitud de contratación (SOLCON) empleada para cubrir la suficiencia presupuestal al inicio del procedimiento de contratación. No obstante, para el caso de la firma de contrato se tomará como referencia el monto adjudicado en el fallo o decisión de adjudicación correspondiente, en su caso, a cada contrato de manera individual.

5. NIVELES DE RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

En materia de obras y servicios relacionados, los niveles mínimos de los servidores públicos que participarán en las diferentes actividades de los procedimientos de contratación y en la firma de los contratos, serán los que se indican en la siguiente tabla:

Niveles jerárquicos mínimos de los servidores públicos a los que corresponderá realizar actividades durante los procedimientos de contratación y en la firma de los contratos, en materia de obras y servicios relacionados

Actividad		Montos (Cantidades en Miles)					
		Mayor a 4 Dólares [1/] Hasta $510 [2/]	Mayor a $510 [2/] Hasta $5,000 [2/]	Mayor a $5,000 [2/] Hasta $50,000 [2/]	Mayor a $50,000 [2/] Hasta $100,000 [2/]	Mayor a $100,000 [2/] Hasta $500,000 [2/]	Mayor a $500,000 [2/]
Autorización de la solicitud de contratación (SOLCON) Área Requirente		Nivel 7	Nivel 5	Nivel 3		Nivel 2	Nivel 2
Conducción de procedimientos de Contratación Agente Contratante		Nivel 7	Nivel 6				
Emisión de la evaluación de ofertas técnicas Área Requirente		Nivel 7	Nivel 6	Nivel 5	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 2
Emisión de la evaluación de ofertas económicas	Área Requirente	Nivel 7	Nivel 6	Nivel 5	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 2
	Área Contratante	Nivel 7	Nivel 6	Nivel 5	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 2
Emisión de fallo o de la decisión de adjudicación	Área Requirente	Nivel 7	Nivel 6	Nivel 5	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 2
	Área Contratante	Nivel 7	Nivel 6	Nivel 5	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 2
Firma del Contrato Área Requirente		Nivel 6	Nivel 4		Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1

[1/] O su equivalente en moneda nacional, conforme al tipo de cambio, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el día hábil anterior a la fecha de elaboración de la solicitud de contratación.
[2/] O su equivalente en Dólares, conforme al tipo de cambio, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el día hábil anterior a la fecha de elaboración de la solicitud de contratación. En el caso de moneda extranjera distinta a los Dólares, se deberá considerar la equivalencia de la moneda que se prevea en la solicitud de contratación con los Dólares, al tipo de cambio que corresponda a la fecha de elaboración de la solicitud de contratación.

Las actividades antes señaladas, podrán ser realizadas por servidores públicos con niveles superiores a los indicados en la tabla anterior.

Los titulares de las áreas requirente y contratante, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán delegar, en casos de ausencia, la realización de las actividades a que se refieren las fracciones V, XI, XII, XIII y XIV, de la Disposición 5, de las Disposiciones Generales, en servidores públicos del nivel inmediato inferior. La facultad prevista en la fracción XIV de la Disposición 5 de las Disposiciones Generales, podrá ser delegada únicamente por los servidores públicos que se encuentren dentro del Nivel 1 de la Clasificación de los Niveles de Responsabilidad, conforme a lo establecido en el Numeral

6 de este documento, en servidores públicos de jerarquía inferior. La delegación a que se refiere este párrafo deberá constar por escrito.

6. CLASIFICACIÓN DE NIVELES RESPONSABILIDAD

Para efectos de los niveles determinados en las tablas contenidas en los numerales 4 y 5 de este documento, se entenderá lo siguiente:

Niveles	Cargo en la CFE	Cargo en las EPS
Nivel 1	Director General / Director Corporativo	Director General
Nivel 2	Subdirector	Nivel inmediato inferior al Nivel 1
Nivel 3	Coordinador	Nivel inmediato inferior al Nivel 2
Nivel 4	Gerente	Nivel inmediato inferior al Nivel 3
Nivel 5	Subgerente / Jefe de Unidad / Superintendente	Nivel inmediato inferior al Nivel 4
Nivel 6	Jefe de Departamento	Nivel inmediato inferior al Nivel 5
Nivel 7	Subjefe de Departamento / Jefe de Oficina	Nivel inmediato inferior al Nivel 6

Cuando en la estructura orgánica de las Direcciones Corporativas de la CFE existan áreas que no dependan jerárquicamente de una Subdirección, las actividades indicadas en los numerales 4 y 5 anteriores, para los niveles 2 y 3, serán realizadas por un servidor público con nivel jerárquico mínimo de Coordinador.

En ningún caso las actividades a que se refieren los numerales 4 y 5 de este documento podrán ser realizadas por servidores públicos que tengan un nivel jerárquico inferior al de Jefe de Oficina.

Cuando derivado de lo establecido en los numerales 4 y 5 de este documento, un mismo servidor público deba fungir como área contratante y área requirente en las actividades a las que refieren las fracciones XI y XII de la Disposición 5 de las Disposiciones Generales se considerará que no existe impedimento o conflicto de interés alguno para realizar dichas funciones.

7. INTERPRETACIÓN

La interpretación del presente documento corresponderá a la Dirección Corporativa de Administración.

8. TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente documento entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en la Normateca Institucional de la Comisión Federal de Electricidad.

SEGUNDO.- Se abrogan los Niveles Jerárquicos de los Servidores Públicos a los que corresponderá realizar actividades durante los procedimientos de contratación y en la firma de los contratos, en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obras, publicados en la Normateca Institucional de CFE, el 18 de enero de 2018.

TERCERO.- Los procedimientos de contratación al amparo de las Disposiciones Generales que hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del presente documento, se regirán por las normas vigentes aplicables al momento de su inicio o celebración.

Sigue hoja de firmas

ELABORÓ

MTRO. GONZALO FLORES Y FLORES
GERENTE DE ABASTECIMIENTOS

ELABORÓ

C.P. ANTONIO GONZÁLEZ BARRASCOUT
GERENTE DE CONTRATACIONES DE OBRA

REVISÓ

LIC. MA MINERVA UMEJIDO GUERRERO
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

VALIDÓ

MTRO. MIGUEL ALEJANDRO LÓPEZ LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

AUTORIZÓ

MTRO. RUBÉN CUEVAS PLANCARTE
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO TÉCNICO DEL PROCESO DE SUMINISTRO Y CONTRATACIÓN